



Nr. 140 Kabinettsitzung vom 18. Dezember 1920, 16.45 Uhr

R 43 I/1362, Bl. 262–263

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Simons, Wirth, Geßler, Brauns, Groener, Hermes; StS Albert, Müller, Teucke, Walther; RKom. Carl; MinDir. Meissner, Heilbron, v. Schlieben; MinR Kühnemann, Schulz; Protokoll: MinR Brecht.

Beginn: 16:45

[Tagesordnung]

1. Zahlung von 7 Millionen an den Bergbaulichen Verein. [...]
2. Verhandlungen über das Sperrgesetz im Reichsrat.
3. Frage der Streikgefahr in der Beamtenschaft.
4. Kabinettsferien. [...]
5. Personalien. [...]
6. Personalien. [...]
7. Vortrag des Reichskommissars Carl. [vertagt]

1. Zahlung von 7 Millionen an den Bergbaulichen Verein. [...]

2. Verhandlungen über das Sperrgesetz im Reichsrat ¹.

Ministerialdirektor von Schlieben trug vor, daß Preußen im Reichsrat bei der Beschlußfassung des Reichsrats eine Vertagung herbeigeführt und u. a. Wünsche wegen stärkerer Beteiligung der

¹ Zu der Behandlung des Entw. eines Sperrgesetzes im Kabinett s. Dok. Nr. 89, P. 9.
Im RR war der GesEntw. Mitte November beraten und dabei wesentlich verändert worden. Das Kabinett hatte sich daraufhin am 16. 11. (s. Dok. Nr. 113, P. 4) mit diesen Änderungen einverstanden erklärt, und noch am gleichen Tage hatte der RFM den so veränderten GesEntw. dem RT zugeleitet. Zu diesem GesEntw. s. RT-Drucks. Nr. 905 und zu 905, Bd. 364.
Bei den Beratungen im RT war der Entw. eines Sperrgesetzes wiederum weitgehend verändert worden und am 17. 12. in der veränderten Fassung mit 207 zu 122 Stimmen bei 15 Enthaltungen angenommen worden (RT-Bd. 345, S. 1779 f und 1834). Am gleichen Tage hatte sich auch der RR noch einmal mit dem GesEntw. befaßt, um seine Haltung zu den im RT vorgenommenen Änderungen zu beraten.

Länder bei Fragen der Beamtenbesoldung gestellt habe². Das Kabinett ist damit einverstanden, daß folgende Erklärung abgegeben wird:

Es entspricht durchaus der Auffassung der Reichsregierung, bei Maßnahmen auf dem Gebiete der Beamtenbesoldung, die finanzielle Wirkung auf die Länder äußern können, rechtzeitig mit diesen in Verbindung zu treten. Sie ist auch gewillt, den durch die Maßnahmen des Reichs entstehenden Folgerungen für die Länder Rechnung zu tragen³.

3. Frage der Streikgefahr in der Beamtenschaft.

Der *Reichsarbeitsminister* trägt Befürchtungen vor, die für den Januar des kommenden Jahres hinsichtlich eines Streiks in der Eisenbahnverwaltung bestehen⁴.

Reichsminister Groener meinte, daß die Streikneigung im Ernstfalle gering sei. Sie sei hineingetragen durch die Not, in der sich tatsächlich viele Beamte befänden, und durch die Verbände, die sich in der Fürsorge für ihre Anhänger den Rang abzulaufen suchten⁵. Durch finanzielle Beihilfen werde das Reich die Mißstände nicht beseitigen können, weil eine wesentliche Aufbesserung Milliarden koste. Die Regierung habe daher in der Hauptsache gegenüber der Streikgefahr nur die Unzulässigkeit des Streiks der Beamten, die sie in ihren Erlassen ausgesprochen habe, als festen Boden unter den Füßen⁶. Man müsse versuchen, damit bei der Beamtenschaft auch durchzudringen, zugleich aber darauf hinarbeiten, daß die Regierung in den ganzen Beamtenfragen wieder die Führung gegenüber den Verbänden in die Hand bekomme. Er beantrage daher, die nächstbeteiligten Staatssekretäre zu beauftragen, unverzüglich zur persönlichen Beratung – ohne Vertretung durch Referenten – zusammenzutreten über die Frage, welche Maßnahmen notwendig und möglich sind, um die Beamtenschaft wieder auf Gefolgschaft hinter die Regierung zu bringen.

² Preußens Haltung bei der erneuten Beratung des Sperrgesetzes im RR am 17. 12. ist nur auf dem Hintergrund der am 16. 12. im RT verabschiedeten Änderung des Reichsbesoldungsgesetzes zu verstehen. Hier hatte sich das Reich nach Ansicht Preußens vielfach über die Interessen der Länder hinweggesetzt (Der PrFM an den RFM am 17.12.1920, R 43 I/2560, Bl. 121). Die Folge war, daß Preußen offenbar nun bei den Beratungen des Sperrgesetzes den Standpunkt der Länder zur Geltung bringen wollte und das Reich mit Hilfe der Stimmverhältnisse im RR unter Druck zu setzen suchte. Es ging dabei um die Frage, ob das Sperrgesetz verfassungsändernd sei oder nicht.

Bisher hatte nur Bayern das Sperrgesetz als verfassungsändernd bezeichnet (Der Bayer. Gesandte von Preger am 16.12.1920 im RT, RT-Bd. 346, S. 1710). Auf der Sitzung des RR vom 17. 12. drohte nun auch Preußen, sich der Ansicht Bayerns über den verfassungsändernden Charakter des Sperrgesetzes anzuschließen. In einer handschriftlichen Notiz MinR Wevers vom 17. 12. für StS Albert heißt es dazu: „Das Sperrgesetz ist heute vom RR abgesetzt worden. Bayern erhob Einspruch, andere wollen Vertagung. Preußen wollte evtl. Bayern unterstützen, weil für das Sperrgesetz ein verfassungsänderndes Gesetz vorgeschrieben sei; die dafür erforderliche Zweidrittelmajorität sei heute nicht im Reichstag erreicht worden. Andere Länder – insbesondere Bremen – drängen auf Verabschiedung. Am Dienstag [21. 12.] soll die Sache erneut beraten werden. RJM steht auf dem Standpunkt, daß ein verfassungsänderndes Gesetz nicht erforderlich sei. Es war jedoch nichts zu machen. Auf Preußen muß eingewirkt werden. Minister Wirth hatte schließlich den Vorsitz.“ (R 43 I/2560, Bl. 122). Dies bedeutete eine Gefährdung des eben erst im RT beschlossenen Gesetzes.

Gleichfalls am 17. 12. richtete jedoch der PrFM Lüdemann ein Schreiben an den RFM, in dem er mitteilte, daß Preußen sich eine endgültige Stellungnahme zum Sperrgesetz zunächst noch vorbehalte. Zuvor verlange Preußen eine Erklärung der RReg., in der diese verspreche, in Zukunft größere Rücksicht auf die Länder in der Frage der Beamtenbesoldung zu nehmen (Der PrFM an den RFM am 17.12.1920, R 43 I/2560, Bl. 121). Um die Abgabe dieser Erklärung handelt es sich hier.

³ Preußen scheint sich mit dieser Erklärung der RReg. zufrieden gegeben zu haben, denn bereits am 21. 12. wurde das Sperrgesetz in der vom RT beschlossenen Form auch vom RR verabschiedet und am 24. 12. im RGBl. veröffentlicht (RGBl. 1920, S. 2117 f.).

⁴ Im Laufe des Dezember 1920 war es unter den Beamten und Angestellten der Eisenbahn zu Unruhen über die schlechte Besoldung gekommen. Auch die Erhöhung der Teuerungszuschläge zu den Kinderzuschlägen (s. Dok. Nr. 116, Anm. 6) hatte hier keine Beruhigung schaffen können. Mitte Dezember hatte der Dt. Eisenbahnerverband beschlossen, Lohn- und Gehaltsverhandlungen mit dem Reich aufzunehmen und bei deren Scheitern den Streik auszurufen. Zur gleichen Zeit führte die Reichsgewerkschaft der Eisenbahnbeamten und -anwärter bereits eine Urabstimmung unter ihren Mitgliedern durch, bei der nach Auskunft der Gewerkschaftsleitung mit einer Zweidrittelmajorität für einen Streik zu rechnen war („Der Eisenbahner Schicksalsstunde“, Vorwärts Nr. 623 vom 21.12.1920).

⁵ Diese Meinung scheint im RVMin. vorherrschend gewesen zu sein. Bereits am 11.12.1920 hatte der StS im RVMin., Stieler, in einem persönlichen Schreiben an StS Albert erklärt, daß jeder der Verbände deshalb so weitgehende Forderungen erhoben habe, weil er die Konkurrenz der anderen Verbände fürchte (R 43 I/2560, Bl. 112–113).

⁶ Zu diesen Erlassen s. Dok. Nr. 126, Anm. 8.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. An den Sitzungen sollen teilnehmen die Staatssekretäre des Reichsverkehrsministeriums, des Reichspostministeriums, des Reichsarbeitsministeriums, des Reichsfinanzministeriums, des Reichsministeriums des Innern und der Reichskanzlei ⁷.

4. Kabinettsferien. [...]

5. Personalien. [...]

6. Personalien. [...]

7. Vortrag des Reichskommissars Carl ⁸. [vertagt]

⁷ Die Einladung an die StS erfolgte am 23. 12. für den 28. 12. in das RFin. (R 43 I/2560, Bl. 133).
Siehe dazu weiter Dok. Nr. 146, P. 1.

⁸ Siehe dazu Dok. Nr. 141, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 140 Kabinettsitzung vom 18. Dezember 1920, 16.45 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 358–360 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D140>